

معنی و مفہوم

خَلْع ماضی، یَخْلَع مضارع خَلْعاً مصدر، اس کا معنی ہے (کپڑا، جوتا وغیرہ) اتارنا۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ سے کہا گیا۔ فَاخْلَعْ فَعَلَيْكَ لِبَاسًا تَوَاضَعُ لِقَوْمِكَ اَتَارِدُكَ اَنْ تَخْلَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ، اس آدمی نے اپنا کپڑا اتار دیا۔ قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے اس لیے اس معنوی لباس کے اتارنے کیلئے بھی خَلْع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے: خَلْعَ الرَّجُلُ اَمْرًا اَنْتَ مَرْدٌ اِنْ بِيَّتِي كَرِهْتَ، یا خَلَعْتَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، بیوی نے اپنے شوہر کو الگ کر دیا۔ خَلْع غیر قیاسی (سماعی) مصدر ہے جن کا استعمال صرف میاں بیوی کی علیحدگی کے لیے مخصوص ہے۔

شریعت کی اصطلاح میں خَلْع مالی معاوضہ کا ایک معاملہ ہے، بیوی کچھ مال کے عوض شوہر سے علیحدگی حاصل کر کے اپنے نفس کی مالک ہو جاتی ہے اور شوہر اس مالی معاوضہ کا حق دار ہوتا ہے۔

خَلْع کی تحریک فریقین میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ خاوند بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اتنے مال پر خلع کرتا ہوں، بیوی قبول کر لے تو خلع ہو جائے گا۔ یا بیوی خاوند سے کہہ سکتی ہے کہ میں اتنے مال پر خلع کرتی ہوں اور شوہر اسے قبول کر لے تو خلع واقع ہو جائے گا۔

خلع میں لازم ہے کہ علیحدگی کا مطالبہ خلع یا اس کے ہم معنی لفظ کے ساتھ مال کے عوض کیا جائے۔ اگر تجویز خاوند کی طرف سے ہو اور مال کا ذکر نہ ہو تو خلع نہیں ہوگا البتہ طلاق بائن پڑ جائے گی، یعنی علیحدگی تو ہو جائے گی مگر بیوی کے ذمے کچھ بھی واجب الادا نہ ہوگا۔ اگر بیوی تجویز کرے اور خاوند قبول نہ کرے تو کچھ بھی نہ ہوگا اور اگر خاوند قبول کر لے تو طلاق بائن پڑ جائے گی اور وہ مال بیوی کے ذمے واجب الادا ہوگا۔

خلع کا جواز قرآن و حدیث سے

قرآن حکیم میں ارشادِ ربانی ہے :
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

ترجمہ : اور تمہارے لیے حلال نہیں ہو گا کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے ان سے لو سوائے اس کے کہ ان دو (یعنی میاں بیوی) کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے تو اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اس فدیہ میں جس کے ذریعے عورت نے خود کو چھڑایا۔ (البقرہ ۲۲۹)

فدیہ اس بدل یا معاوضہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے جان بچائی یا چھڑائی جائے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ شوہر نے شادی کے وقت بیوی کو جو نہر وغیرہ دیا طلاق دینے کی صورت میں اس میں سے کچھ بھی واپس لینا حلال نہیں۔ البتہ اگر بیوی خود مال کے عوض علیحدگی لے کر اپنے نفس کی مالک بنا چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔

حدیث شریف میں بھی خلع کرنے کے چند واقعات روایت کیے گئے ہیں :

(۱) مؤطا امام مالک میں ہے کہ حضرت جیبہ بنت سہل انصاریہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی تھیں۔ آنحضرت ایک دن صبح کی نماز کے لیے اندھیرے میں نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت جیبہ کھڑی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جیبہ بنت سہل ہوں فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں ثابت بن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ آپ سن کر خاموش ہو رہے۔ جب حضرت ثابت آئے تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کچھ کہہ رہی ہیں حضرت جیبہ نے کہا، حضور میرے خاوند نے مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے اور میں اسے واپس کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے حضرت ثابت کو فرمایا، سب لے لو، چنانچہ انہوں نے لے لیا اور حضرت جیبہ آزاد ہو گئیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ثابت نے انہیں مارا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جیبہ نے فرمایا تھا کہ وہ (ثابت) صورت میں بھی کچھ حسین نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے حضرت

لہ تفسیر ابن کثیر، سورہ بقرہ آیت ۲۲۹۔ انہوں نے ایک روایت کی رو سے ان کا نام جلیلہ بتایا ہے اور ایک روایت کے حوالے سے انہیں عبداللہ بن ابی کی بہن بتایا ہے۔

کہ بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ جیم کے پردہ کو جو اٹھایا تو دیکھا کہ میرے خاوند چند آدمیوں کے ساتھ آرہے ہیں، ان تمام میں یہ سیاہ فام چھوٹے قد والے اور بد صورت تھے۔
حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کا خلع اسلام میں سب سے پہلا خلع تھا اور اسی موقع پر حوالہ بالا آیت نازل ہوئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ! میں ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین میں عیب گیری نہیں کرتی لیکن میں کفر سے ڈلاتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس کا باغ واپس کر دے گی؟ اس نے کہا، ہاں۔ پس اس نے اسے باغ واپس کر دیا اور آپ کے حکم پر ثابت نے اسے جدا کر دیا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت ثابت کی بیوی نے کہا کہ میں اس کے اخلاق اور دین میں تو کوئی عیب گیری نہیں کرتی لیکن میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے خاوند سے بگڑی ہوئی آئی۔ آپ نے فرمایا اسے گندگی والے گھر میں قید کرو۔ پھر قید خانہ سے اسے بلوایا اور پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آرام کی راتیں میری زندگی میں ہی گزری ہیں۔ آپ نے اس کے خاوند سے فرمایا، اس سے خلع کر لے۔

(۳) ربیع بنت معوذ بن غفراء فرماتی ہیں میرے خاوند اگر موجود ہوتے تو بھی سلوک کرنے میں کمی کرتے اور کہیں چلے جاتے تو بالکل محروم کر دیتے۔ ایک مرتبہ جھگڑے کے موقع پر میں نے کہہ دیا کہ میری ملکیت میں جو کچھ ہے لے لو اور خلع کر لو۔ اس نے کہا ہاں، اور فیصلہ ہو گیا مگر میرے چچا معاذ بن غفراء اس معاملے کو حضرت عثمان کے پاس لے گئے۔ حضرت عثمان نے بھی اسے برقرار رکھا۔

محکم وجوہ کی بنا پر خلع کا مطالبہ کرنا جائز ہے

خلع کے جواز میں قرآن حکیم کی جس آیت مبارکہ کا اور حوالہ دیا گیا ہے اس میں خلع کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکتے ہوں۔ اللہ کی حدود سے مراد وہ فرائض ہیں جو میاں بیوی پر، ایک دوسرے کے لیے واجب ہیں۔ اگر شوہر زوجیت کے فرائض ادا کرنے کے قابل نہ ہو یا کسی وجہ سے ان کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو

۱۔ ابن کثیر، حوالہ مذکور ۲۔ بخاری، کتاب الطلاق ۳۔ ابن کثیر، حوالہ مذکور۔ ۴۔ ابن کثیر، حوالہ مذکور۔

تبیوی کو حق ہے کہ وہ اس سے خلع کا مطالبہ کرے۔ یا اگر بیوی خاوند کے حقوق، کسی وجہ سے ادا نہ کر سکتی ہو اور اس کے نتیجے میں ان کی ازدواجی زندگی ناخوشگوار ہو اور اصلاح ممکن نہ ہو تو خلع کا مطالبہ فریقین میں سے کسی کی طرف سے کیا جاسکتا ہے۔ آیت مذکورہ اور محولہ بالا احادیث مبارکہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر خلع کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ اگر خاوند فرائض زوجیت کے بجالانے میں کوتاہی کا مرتکب ہو۔
- ۲۔ خاوند بیوی کو مارنا پیٹتا ہو۔
- ۳۔ بیوی کو خاوند سے نفرت ہو۔

اگر میاں بیوی کا معاملہ آپس میں اپنے گھر کے اندر ہی طے کر لیں تو کسی بھی وجہ سے خلع ہو سکتا ہے، البتہ اگر بغیر کسی شرعی جواز کے ہوگا تو خلع ہو جائے گا لیکن خلع کا مطالبہ کرنے والا فریق اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ جو عورت معمولی بات پر اپنے خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اگر معاملہ عدالت میں جائے تو عدالت صرف یہ اطمینان کرے گی کہ ان دونوں میں نباہ ممکن نہیں یہ اطمینان ہو جانے کے بعد وہ خلع کر دے گی اور یہ تو ظاہر بات ہے خلع کا مطالبہ کرنے والی عورت کے لیے عدالت کو یہ اطمینان دلانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آسکتی۔ گویا عدالت سے کوئی بھی عورت جب چاہے خلع کا حکم حاصل کر سکتی ہے۔

معاوضہ کی مقدار

خلع مال کے عوض ہوتا ہے۔ یہ مال کس قدر ہو اس کا شریعت نے واضح طور پر تعین نہیں کیا۔ اگر ناگواری شوہر نے پیدا کی ہو تو شوہر کو عوض لینا مکروہ ہے اور اگر ناگواری بیوی کی طرف سے ہو تو جمہور علماء کے نزدیک شوہر کو چاہیے کہ مہر سے زیادہ نہ لے۔

رجوع کا حق نہیں

جمہور علماء اور چاروں ائمہ اہل سنت کے نزدیک خلع کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں اس لیے کہ عورت نے مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرالیا ہے اور اب وہ اپنے نفس کی خود مالک ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر دونوں رضامند ہوں تو عدت کے اندر اندر نیا نکاح کر سکتے ہیں۔

عدت

جمہور علماء کے نزدیک خلع کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، یعنی تین حیض۔

فہم کی اہمیت و افادیت

اسلام سے قبل دنیا میں تقریباً تمام انسانی معاشروں میں عورت بیوی کے روپ میں ہونے کا کہیں حق تھا تو وہ صرف مرد کو تھا۔ خاوند خواہ کس قدر جابر و ظالم ہو، بد مزاج ہو، وحشیانہ برتاؤ کرنے والا ہو، چاہے فرائض زوجیت ادا کرنے کے نااہل ہو عورت کسی طور اس کے شکبے سے رہائی نہیں پاسکتی تھی۔ بچانے کتنی عورتوں کی زندگی ان غیر منصفانہ اور بے رحم معاشرتی قوانین کی وجہ سے اجیرن ہوئی ہوگی۔ اسلام شادی کو دو فریقوں کے درمیان ایک عوامی معاہدہ تصور کرتے ہوئے ہر دو فریق کو حق دیتا ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ اس رشتہ ازدواج کا مقصد قوت ہو رہا ہے اور وہ دونوں مل کر خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرنے سے قاصر ہیں تو وہ اس معاہدے کو مقررہ ضوابط کے مطابق توڑ دے۔ مرد کو بھی حق ہے کہ وہ طلاق دے کر اچھا برتاؤ کرتے ہوئے رخصت کر دے۔ طلاق دینے کی صورت میں وہ دیے ہوئے مہر، تحائف، کپڑوں زیورات وغیرہ میں سے کچھ بھی واپس لینے کا مجاز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو حق ہے کہ وہ شوہر سے لیا ہوا مال اسے واپس دے کر علیحدگی اور آزادی حاصل کر لے۔ یوں مرد و عورت کے ساتھ مساویانہ سلوک کرتے ہوئے اسلام نے ازدواج اور علیحدگی کے نہایت منصفانہ قوانین عطا کیے۔ اب کوئی عورت شدید نفرت رکھنے کے باوجود نکاح کے رشتے میں بندھے رہنے پر مجبور نہیں۔ مرد ہو یا عورت کسی پر قانون کا جبر نہیں، دونوں آزاد ہیں خوشگوار زندگی بسر ہو تو فیہما ورنہ الگ الگ ہو جائیں اور ہر دو اپنے لیے حسبِ خواہش نیا ساتھی بنالیں۔

اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی اللہ کی حدود قائم نہ رکھنے کے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔